[별표 2]

군인사망보상금 현재가치화 세부지침

1. 전공사상심사위원회 재심사를 거쳐 순직으로 재분류된 군인, 행정기관의 착오로 사망 사실이 최근에 확인된 군인, 군인재해보상연금재심위원회의 인용 결정에 따라 사망보상금 지급대상자로 결정된 군인, 법원 판결에 따라 사망보상금 지급대상자로 결정된 군인, 전공사상심사위원회 순직 결정에 따른 순직확인서를 교부받고 나서야 비로소 사망보상금 지급요건에 해당하는지 여부를 알게 된 청구인 등은 동 규정에 따라 현재가치로 환산하여 사망보상금을 지급

   * '25년까지의 현재가치 환산 금액은 현재가치 환산지표(별표 1의 1)를 활용하고, '26년부터의 현재가치 환산 금액은 [전년도 사망보상금 × (1 + 전년도 물가상승률)]로 산출

① 부사관 이상 간부의 경우

근거법령	적용기간 (사망일)	현재가치 환산기준
군인사망급여금규정	’48. 8. 15. ~ ’66. 6. 8.	① 장관: 2,000만원, ② 영관: 1,800만원, ③ 위관: 1,500만원, ④ 사관후보생: 1,200만원, ⑤ 특무상사, 1등상사, 병조장(해), 2등상사, 1등병조(해): 1,200만원, ⑥ 소령 이상 대우를 받는 군속: 1,500만원, ⑦ 대위 이하 대우를 받는 군속: 1,200만원 * ’13년까지는 위 현재가치 금액을 지급하고, ’14년부터는 [전년도 사망보상금 × (1 + 당해년도 군인보수인상률)]을 지급
	’66. 6. 9. ~ ’74. 6. 18.	•현재가치 환산한 금액 + 1,000만원 지급 *사망 당시 지급액: 당해 계급 봉급월액의 12배 (최저: 중사 최저호봉 봉급월액의 12배)
군인재해보상규정	’74. 6. 19. ~ ’80. 6. 30.	
군인연금법 시행령	’80. 7. 1. ~ ’97. 6. 30.	•현재가치 환산한 금액 + 1,000만원 지급 *사망 당시 지급액: 당해 계급 보수월액의 12배 (최저: 중사 최저호봉 보수월액의 12배)
	’97. 7. 1. ~ ’10. 8. 24.	•현재가치 환산한 금액 지급 * 사망 당시 보상액(일반순직): 당해 계급 보수월액의 36배 (최저: 중사 최저호봉 보수월액의 36배)
	’10. 8. 25. ~ ’13. 6. 30.	•현재가치 환산한 금액 지급 * 사망 당시 보상액(일반순직): 당해 계급 보수월액의 36배 (최저: 상사18호봉 보수월액의 36배)
군인연금법	’13. 7. 1. ~ ’20. 6. 10.	•현재가치 환산한 금액 지급 * 사망 당시 보상액(일반순직): 사망 군인 기준소득월액의 23.4배 (기준소득월액 최저기준: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 1.042배)
군인 재해보상법	’20. 6. 11. ~	•현재가치 환산한 금액 지급 * 사망 당시 보상액(일반순직): 공무원 전체 기준소득월액의 24배

② 병의 경우

근거법령	적용기간 (사망일)	사망당시보상액	현재가치 환산기준(병 기준)
군인사망 급여금규정	’48. 8. 15. ~ ’66. 6. 8.	정액 지급 (50,000환)	•1,000만원 * ’13년까지는 위 현재가치 금액을 지급하고, ’14년부터는 [전년도 사망보상금 × (1 + 당해년도 군인보수인상률)]을 지급
	’66. 6. 9. ~ ’74. 6. 18.	중사 최저호봉 봉급월액의 12배	•현재가치 환산한 금액 + 1,000만원 지급
군인재해 보상규정	’74. 6. 19. ~ ’80. 6. 30.		
군인연금법 시행령	’80. 7. 1. ~ ’97. 6. 30.	중사 최저호봉 보수월액의 12배	•현재가치 환산한 금액 + 1,000만원 지급
	’97. 7. 1. ~ ’10. 8. 24.	중사 최저호봉 보수월액의 36배 (일반순직)	•현재가치 환산한 금액 지급
	’10. 8. 25. ~ ’13. 6. 30.	상사 18호봉 보수월액의 36배 (일반순직)	•현재가치 환산한 금액 지급
군인연금법	’13. 7. 1. ~ ’20. 6. 10.	공무원 전체 기준소득월액 평균액× 1.042×23.4 (일반순직)	•현재가치 환산한 금액 지급
군인 재해 보상법	’20. 6. 11. ~	공무원 전체 기준소득월액 평균액의 24배 (일반순직)	•현재가치 환산한 금액 지급

< 유 의 사 항 >

◆ 군인사망보상금 청구가 있는 경우 청구인 적격여부 우선 검토

- 급여사유 발생(사망)일 당시의 유족 중에서 순위에 따라 청구인 적격여부 판단
- **「군인사망급여금규정」**상 사망보상금 청구 순위는 ①배우자 ②자녀 ③부모 ④손자녀 ⑤조부모 ⑥형제자매 순이며, 동순위자 중에서는 호주상속인이 다른 사람보다 앞서며, 남자는 여자에 앞서고, 연장자는 연소자에 앞서며,
- **「군인재해보상규정」, 「군인연금법시행령」, 「군인연금법」 및 「군인재해보상법」** 상 사망보상금 청구 순위는 민법상 상속순위를 적용하며 유족대상은 ①배우자 ②자녀 ③손자녀 ④부모 ⑤조부모 이며, **형제자매는 유족 대상이 아님.**

◆ 급여청구권 소멸시효 완성 여부 검토

- 급여 사유 발생(사망)일로부터 5년이 지나면 급여청구권은 시효의 완성으로 소멸함.

  *** 단, '55. 9. 2. ~ '74. 6. 18. 기간은 「군인사망급여금규정」에 따라 사망일이 아닌 사망통지서를 받은 날로부터 5년이 지나면 급여청구권은 시효의 완성으로 소멸함**

  - 사망통지를 받은 날이 언제인지 확인하여 소멸시효 완성 여부 판단
  - 사망통지서 수령일이 확인되지 않았더라도 호적이나 가족관계등록부 등에 사망사실이 기록된 경우에는 그 이전에 사망통지를 받은 것으로 추정
  - 각군에서 발급하는 사망확인서는 민원인의 요청에 따라 언제든지 발급이 가능하므로 사망확인서 발급일을 사망통지 받은 날로 인정하지 않음.

- 6·25 전사자 유족찾기 등으로 최근 사망통지를 하는 경우에도 호적이나 가족관계등록부 등에 사망사실 기록 여부와 선순위자 등이 이미 보훈 혜택을 받았거나 받고 있는지 여부를 먼저 확인한 후 청구권 소멸 시효 여부 판단

- 법률상 장애로 급여청구권을 행사할 수 없었던 경우에는 소멸시효의 정지가 인정되나, 사실상 장애로 청구권을 행사할 수 없었던 경우에는 소멸시효의 정지 불인정(다수의 대법원 판례 참조)
  - 법률상 장애 예) 의병전역 → 순직으로 변경
  - 사실상 장애 예) 청구인 본인이 스스로 요건이 안된다고 판단하여 미청구한 경우

- 전공사상심사위원회 재심사를 통해 순직으로 인정된 경우에는 순직결정일로부터 5년이 지나면 급여청구권은 시효의 완성으로 소멸함. 단, 2012. 7. 1. ~ 2019. 4. 22.에 전공사상심사위원회의 재심사를 통하여 순직으로 인정된 사람의 급여청구권은 2019년 4월 23일부터 5년이 지나면 시효의 완성으로 소멸함.(「군인 재해보상법」 법률 제16761호, 2019. 12. 10., 제정 부칙 제4조 및 제6조)

2. **본인의 귀책사유 없이 청구권을 행사할 수 없었던 기간**(청구시효 기산일까지)**에 대하여 별표 1(2. 군인사망보상금 지급기준)에 명시된 금액을 현재가치로 환산하여 지급**

< 유 의 사 항 >

◆ **현재가치 환산기간은 급여사유 발생일로부터 급여청구권을 행사할 수 있는 날(청구시효 기산일)까지로 함.**

- 급여사유 발생일: 사망일
- 급여청구권을 행사할 수 있는 날: 청구시효가 정지되었다가 해제된 날 또는 사망통지서를 받은 날

◆ **급여청구권을 행사할 수 있는 날(청구시효 기산일) 이후에는 소비자물가변동률 등에 따른 현재가치 환산 불가**

- 청구권을 행사할 수 있음에도 불구하고 늦게 청구하는 것은 본인의 귀책사유에 의한 것이므로 현재가치 환산을 하지 않음.

3. 사망일로부터 유족이 사망 사실을 알게 된 날(시효기산일)까지는 <u>소비자물가지수를 적용</u>하여 현재가치 환산

<현재가치 환산방법>

① 사망일이 '66. 6. 8. 이전인 경우

- 그간의 국가유공자의 유족으로 가질 수 있었던 명예감과 자부심을 갖지 못한 점 등 국민정서 고려, '13년까지는 해당 현재가치금액을 정액(별표1의 2 지급기준 참조) 지급하고, '14년부터는 [전년도 사망보상금 × (1 + 당해년도 군인보수인상률)]을 지급

('66. 6. 8. 사망한 병의 사망보상금을 '26년에 지급하는 경우)

(예) (1,000만원) × (1 + 0.017) × (1 + 0.038) × (1 + 0.030) × (1 + 0.035) × (1 + 0.026) × (1 + 0.018) × (1 + 0.028) × (1 + 0.009) × (1 + 0.014) × (1 + 0.017) × (1 + 0.025) × (1 + 0.03) × (1 + 0.035) = 13,738,384원 ('26년 기준)

② 사망일이 '66. 6. 9.~'97. 6. 30.까지인 경우

- '25년까지는 사망 당시에 받을 수 있는 금액을 현재가치로 환산하여 지급하고, '26년부터는 [전년도 사망보상금 × (1 + 전년도 물가상승률)]을 지급

※ 현재가치 = $[(A \times \frac{B}{C}) + D]$

A : 사망 당시에 받을 수 있는 금액
B : 급여청구권 발생일(청구시효 기산일)이 속하는 연도의 소비자물가지수
C : 사망일이 속하는 연도의 소비자물가지수
D : 1,000만원

('66. 6. 9. 사망한 병의 사망보상금을 '26년에 지급하는 경우)

(예) { (85,800원 × 116.610/2.905) + 1,000만원 } × (1 + 0.021) = 13,726,436원('26년 기준)

③ '97. 7. 1. ~ 현재

- '25년까지는 사망 당시에 받을 수 있는 금액을 현재가치로 환산하여 지급하고, '26년부터는 [전년도 사망보상금 × (1 + 전년도 물가상승률)]을 지급

※ 현재가치 = $A \times \frac{B}{C}$

A : 사망 당시에 받을 수 있는 금액
B : 급여청구권 발생일(청구시효 기산일)이 속하는 연도의 소비자물가지수
C : 사망일이 속하는 연도의 소비자물가지수

('97. 7. 1. 사망한 병의 사망보상금을 '26년에 지급하는 경우)

(예) { (23,780,088원 × 116.610/56.977) } × (1 + 0.021) = 49,690,734원 ('26년 기준)

4. 청구일 이후 지급이 지연된 기간에 대하여 법정이자 적용

< 유 의 사 항 >

◆ **청구일 이후 행정심판 또는 행정소송 등으로 지급이 지연되거나 정상적인 처리기간을 초과하여 사망보상금을 지급할 경우에는 법정이자를 가산하여 지급**

- 정당한 청구권자의 청구에 의해 정상적인 처리기간 내에 사망보상금을 지급하는 경우에는 법정이자 미가산

◆ **법정이자**

- 청구일로부터 법원의 확정판결일까지는「민법」제379조에 따라 연 5% 적용
- 확정판결일 이후 지급일까지는「소송촉진 등에 관한 특례법」제3조 제1항에 따라 연 12% 적용

◆ **법정이자 산정방법**

- **법정이자 = (현재가치 환산금액) × [($\frac{A}{365}$ × 5%) + ($\frac{B}{365}$ × 12%)]**

  A : 청구일부터 확정판결일까지의 기간(일수)

  B : 확정판결일부터 지급일까지의 기간(일수)